

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기·등록 불철저
2. 소관부점 : 서울동부·부산·광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

「국세징수법」에서 체납자 압류재산의 공매공고에 대한 등기제도가 2012. 1. 1. 신설됨에 따라 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 체납자 압류재산에 대한 공매공고 등기·등록을 한 후 공매를 진행하는 업무를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제67조의2에 따르면 공매공고를 한 압류재산이 등기 또는 등록을 필요로 하는 경우에는 공매공고를 한 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입할 수 있도록 관계 관서에 촉탁하여야 한다고 되어 있다.

공매공고 등기일은 소액임차인의 대항요건 및 우선변제권 충족 여부와 배분요구 종기까지 배분요구가 필요한 채권자를 구분하는 기준일이 되므로

압류재산에 대해 공매공고를 한 경우에는 제3자가 압류재산에 대한 공매 진행 사실을 인지할 수 있도록 공매공고 내용을 적기에 등기(등록)할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 공고한 압류재산 7,177건에 대한 공매공고 촉탁등기 실태를 점검한 결과

서울동부지역본부 소관 채납자 ◇◇◇◇ 소유 압류재산(차량, 관리번호 △△△△-△△△△△-△△△)의 경우 201×. 3. 13. 공매공고를 하였으므로 즉시 채납자의 주소지 차량등록사업소(혹은 시·군·구청 교통과¹⁾)에 공매공고 기입등록을 촉탁해야 하는데도 촉탁등기 요청 문서를 발송하지 않아 공매공고 등록이 없는 상태로 공매절차가 종료되었고

부산지역본부 소관 채납자 ◇◇◇◇ 소유 압류재산(관리번호 △△△△-△△△△△-△△△)의 경우 201×. 6. 5. 공매공고를 하였는데도 공매공고 후 20일이 경과한 같은 해 6. 25.에서야 공매공고 기입등록을 하는 등 [표 18]과 같이 서울동부지역본부 등 3개 지역본부에서 총 5건의 압류재산에 대해 공매공고 기입등기(등록) 촉탁 의뢰를 하지 않았거나 최초 공고일로부터 5영업일 이상 지연하여 공고등기(등록)한 사례가 확인되었다.

1) 차량등록사업소가 없는 경우에는 시·군·구청 교통과에 촉탁함

[표 18] 공매공고 등기(등록) 누락 및 지연 명세

(단위 : 일)

지역본부	위임관서	관리번호	체납자	최초 공고 일자 (A)	등기·등록 일자 (B)	지연 일수 (B-A)	비고
------	------	------	-----	-----------------	-----------------	-------------------	----

“기재생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 3개 지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부본부장, 부산지역본부본부장 및 광주전남지역본부본부장은 압류재산을 공고한 경우 즉시 공매공고 등기(등록)을 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)